



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 06/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

CARISTI GIACOMO, Presidente e Relatore

CALDARELLI LORENZO, Giudice

ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice

in data 06/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 594/2022 depositato il 18/06/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Carlentini

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag.entrare - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N. 49 25124 Brescia BS

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200008567991000 TARES 2013

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 02220200008567991000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo di € 504,40, relativo a TARES anno 2013, deducendo, in via principale, la mancata notifica degli atti prodromici e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia resistente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi antecedenti alla consegna del ruolo, essendo tale fase di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore, Comune di Carlentini, intervenuto volontariamente in causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti e i motivi di doglianza, osserva che l'eccezione appare infondata. L'avviso di accertamento prodromico risulta regolarmente notificato in data 5.4.2018, come da copia depositata dal Comune di Carlentini e corredata dalla relata di notifica. La censura sollevata dal ricorrente circa la mancanza della raccomandata informativa non appare condivisibile. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che in materia tributaria, la mancata prova della spedizione della raccomandata informativa integra un vizio sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (ex multis, Cass. Civ., Sez. V, n. 14027/2022), in quanto il destinatario, avendo effettiva conoscenza dell'atto, ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Nel caso di specie, la tempestiva impugnazione da parte del ricorrente dimostra la piena conoscenza dell'atto presupposto, rendendo inoperante il vizio lamentato.

In merito alla prescrizione del credito, anche tale doglianza è priva di fondamento. Invero, il credito ha natura tributaria, trattandosi di TARES, tributo locale soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006. Tuttavia, la consegna del ruolo all'Agente della riscossione è avvenuta in data 25.05.2020, come documentato agli atti, ed il periodo intercorrente è stato oggetto di sospensione ex lege in virtù della normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020, art. 9 D.L. 73/2021), con conseguente interruzione e proroga dei termini prescrizionali e decadenziali.

Tale impostazione risulta confermata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, disposta in conseguenza dell'emergenza sanitaria, ha efficacia generale e riguarda anche i termini relativi alla riscossione coattiva dei tributi locali» (Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 3459/2023). Ne consegue che, tenuto conto della sospensione dei termini e della tempestiva notifica della cartella di pagamento in data 28.12.2021, la pretesa tributaria risulta pienamente valida.

Va confermata la legittimazione passiva dell'Agenzia resistente limitatamente agli atti di riscossione, in conformità al principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 16412/2007), secondo cui l'impugnazione della cartella per vizi propri o derivanti dagli atti presupposti può essere

proposta nei confronti sia dell'agente della riscossione sia dell'ente impositore. Tuttavia, nella fattispecie, le censure riguardano atti di competenza esclusiva dell'ente impositore, che ha volontariamente partecipato al giudizio, così rendendo irrilevante ogni ulteriore questione sul punto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, definitivamente pronunciando così provvede

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in via equitativa, in € 300,00 oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e in € 300,00 oltre accessori di legge in favore del Comune di Carlentini.